

【제 목】 : 직원 채용 시 비위면직자 확인 방안 마련 필요(권고)

【내 용】

- 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」(이하 “부패방지권익위법”이라 한다)에 따르면 해당 법률에서 정한 비위면직자인 경우 퇴직일 또는 벌금형의 선고일로부터 5년 동안 별도의 취업제한기관에 취업할 수 없도록 하고 있다.

☞ 참고자료 : 【부패방지권익위법】

제82조(비위면직자 등의 취업제한) ① 비위면직자 등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 공직자가 재직 중 직무와 관련된 부패행위로 당연퇴직, 파면 또는 해임된 자
2. 공직자였던 자가 재직 중 직무와 관련된 부패행위로 벌금 300만원 이상의 형의 선고를 받은 자

② 비위면직자 등은 당연퇴직, 파면, 해임된 경우에는 퇴직일, 벌금 300만원 이상의 형의 선고를 받은 경우에는 그 집행이 종료(종료된 것으로 보는 경우를 포함한다) 되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 날부터 5년 동안 다음 각 호의 취업제한기관에 취업할 수 없다.

1. 공공기관
2. 대통령령으로 정하는 부패행위 관련 기관
3. ~ 4. (생략)

- 또한, 우리 원 「인사규정」에서도 해당 법률에 따른 비위면직자 등 취업제한 적용을 받는 자는 임용의 결격사유에 해당된다고 규정하고 있다.

☞ 참고자료 : 【인사규정】

제14조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원으로 임용될 수 없다.

1. ~ 8. (생략)

9. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등 취업제한 적용을 받는자.

10. (생략)

- 이에, 인재경영실은 직원 임용 시 관련자의 비위면직자 여부를 확인하여 결격사유에 해당하는 경우 임용취소를 하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.
- 한편, 국민권익위에서는 공공기관들이 비위면직자를 수시 등록하고 조회할 수 있는 ‘비위면직자 사전조회’ 서비스를 2019년 2월경부터

‘공공기관 청렴e시스템’ 내에 새로 구축하였으며,

- 이를 통해 공공기관들은 직원 채용 시 관련 정보를 공유하고 임용 결격여부를 결정하는데 활용하도록 하고 있다.

【그림 2】 ‘비위면직자 사전조회’ 화면

성명	주민번호	퇴직전소속기관	퇴직일 등 취업제한기간	담당자성명	담당자연락처
[검색결과]	[검색결과]	[검색결과]	2018 [검색결과]	[검색결과]	[검색결과]

- 그러나, 인재경영실은 해당 서비스의 접근·이용을 위한 권한 미보유 등의 사유로 ‘비위면직자 사전조회’기능을 직원 임용의 제한사유 확인 업무 시 활용하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 국민권익위원회의 ‘공공기관 청렴e시스템’의 비위면직자 사전조회기능을 활용하여 직원 임용결정 시 중요한 결격사유를 효율적으로 점검하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)